العدل وسفيهٍ وامرأةٍ وغيرِ فقيهٍ بذلك ونفذ طلاقهما وان لم يرضَ الزوجان والحاكمُ ولو كانا من جهتهما لا اكثرَ من واحدة أوقعا وتلزم ان اختلفا في العدد ولهما التطليقُ بالضرر ولو لم تشهد البيّنةُ بتكرُّره وعليهما الإصلاحُ فإن تعذّر فإن أساء الزوجُ طلّقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها اوخالَعا له بنظرهما وان أساءا فهل يتعيّن الطلاق بلا خلع او لهما ان يخالعا بالنظر وعليه الاكثر تاويلان وأتيا الحاكمَ فأخبراه ونفّذ حكمَهما وللزوجين إقامةُ واحد على الصفة وفي الوليّين والحاكمِ تردُّدٌ ولهما الإقلاعُ ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحُكم وان طلّقا واختلفا في المال فإن لم تلتزمه فلا طلاق ،

باب

جاز الخُلعُ وهو الطلاقُ بعوض وبلا حاكم وبعوض من غيرها ان تأهّل لا من صغيرة وسفيهةٍ وذي رقّ ورُدَّ المال وبانت وجاز من الأب عن المُجبرة بخلاف الوصيّ وفي خُلع الأب عن السفيهة خلاف وبالغرر كجنين وغيرِ موصوف وله الوسط ونفقةِ حمل ان كان وبإسقاط حضانتها ومع البيع ورُدّت لكإباق العبد معه نصفه وعُجّل المؤجّل بمجهول وتُؤُوّلت ايضا بقيمته ورُدّت دراهمُ رديّةٌ الا لشرط وقيمةُ كعبد استُحقّ والحرامُ كخمر ومغصوب وان بعضا ولا شيء له كتأخيرها دينا عليه وخروجِها من مسكنها وتعجيلِه لها ما لا يجب قبوله وهل كذلك ان وجب أو لا تاويلان وبانت ولو بلا عوض نُصّ عليه او على الرجعة كإعطاء مال في العِدّة على نفيها كبيعها او تزويجها والمختارُ نفيُ اللزوم فيهما وطلاقٍ حُكم به